



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS:

Adquisición e instalación de canaletas para la reparación del sistema de evacuación de aguas lluvias de la 2da. Comisaría Los Lagos dependiente de la Prefectura Valdivia N° 23.

Conforme a los siguientes requerimientos:

Cantidad y unidad de medida	Especificaciones técnicas con las cuales deben cumplir los materiales solicitados.
Materiales.	
68 mt.	Canaletas aguas lluvias de zincalum.
108 un.	Ganchos metálicos.
200 un.	Remaches.
12 un.	Siliconas sikaflex 221 o equivalente.
200 un.	Tornillos 1 5/8” zincado.
400 un.	Tornillos cabeza exagonal de 2 1/2”.
36 mt.	Tubo para bajada de agua de 110 mm.
14 un.	Codos de 45°.
20 un.	Abrazaderas para tubos de bajadas.
01 un.	Adhesivo marca vinilit o equivalente.
02 un.	Lijas.
12 un.	Tapas para canales.
23 mt.	Tacapan de 1x9 impregnados.
300 un.	Tornillos zincados de 3”.
02 gl.	Pinturas.
02 un.	Brochas.
Descripción de la mano de obra.	
01 un.	Retiro de canaletas y bajadas existentes.
01 un.	Retiro de tapacantos existentes.
01 un.	Instalación de tapacanes pintados.
01 un.	Instalación de ganchos y canales aguas lluvias.
01 un.	Instalación de bajadas.



El proveedor debe incluir materiales y mano de obra.

Observaciones: Se solicita al proveedor que resulte adjudicado que previo inicio a los trabajos debe existir una coordinación con personal de la Sección Logística de Carabineros.

A los siguientes contactos:

- Teniente María José Labarrera, teléfono N° 632563009.
- Ingeniero Eléctrico Antonio Vivanco Cifuentes, teléfono N° 632563010.
- La indicación del código y color de estas será indicada por parte del personal policial de la Sección Logística de Carabineros una vez adjudicado el proceso.

Una vez entregados los productos o servicios adquiridos por la Institución, el proveedor deberá emitir la correspondiente factura de acuerdo con los hitos establecidos y mencionados en la cotización formal y detallada enviada por parte del proveedor adjudicado, indicando de manera detallada el concepto, cantidad y valor unitario de cada producto o servicio facturado.

Las facturas que se emitan de forma genérica, por ejemplo, aquellas que incluyan descripciones como “01 reparación” o “01 producto” sin especificar claramente el detalle de lo solicitado serán rechazadas en el Servicio de Puestos Internos dentro del plazo máximo de ocho 08 días.

En tal caso, el proveedor deberá emitir una nueva factura corregida, cumpliendo con las especificaciones y lineamientos definidos por la Institución, a fin de dar continuidad al proceso de pago correspondiente.

El proveedor adjudicado debe hacer entrega de 01 listado con el detalle del personal que efectuaran los trabajos (al momento de presentarse a iniciar las obras).

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA:

El oferente adjudicado deberá velar por el correcto comportamiento ético y moral de su personal al interior del cuartel policial, prohibiéndose cualquier actividad ajena al desarrollo del respectivo servicio.

En caso de no dar cumplimiento a lo anterior se considerará como incumplimiento grave, facultando a la Zona de Carabineros de Los Ríos a dar término anticipado al contrato, sin derecho a indemnización alguna.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD LABORAL Y SEGURIDAD.

“El proveedor será responsable de sus trabajadores y del cumplimiento de toda la normativa laboral, previsional y de seguridad vigente. En caso de accidentes laborales o cualquier evento que afecte a su personal durante la ejecución del servicio, el proveedor deberá asumir las obligaciones legales correspondientes, manteniendo vigente la cobertura establecida en la Ley N°16.744. Asimismo, deberá contar con las medidas de seguridad y elementos de protección necesarios, manteniendo indemne a la entidad compradora frente a cualquier reclamo derivado de la relación laboral con sus trabajadores.

La presente cláusula será aplicable únicamente en caso de ocurrir algún accidente o evento de cualquier naturaleza que afecte a trabajadores dependientes de la empresa adjudicada mientras estos se encuentren ejecutando labores al interior de la unidad



policial, siendo responsabilidad del proveedor adoptar las medidas correspondientes y responder conforme a la normativa vigente.”

Seguridad y normativa:

- Cumplir con la Ley 16.744 y el DS N°594. (La **Ley 16.744** obliga a proteger a los trabajadores y prevenir accidentes y el **DS N° 594**, establece las medidas técnicas y de seguridad que deben aplicarse para que trabajos como reparaciones de techumbres y labores en altura se realicen de forma segura).
- Aplicar el Protocolo de Trabajo en Altura.
- Uso obligatorio de arnés, línea de vida, casco, andamios certificados, etc.

Lo anterior será corroborado en terreno una vez comiencen los trabajos por parte del personal policial de la Sección Logística de Carabineros.

*Para verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos **se solicita adjuntar una cotización formal y detallada** de la oferta presentada; El proveedor que no adjunte dicha cotización, no será considerado en la evaluación.

*Se solicita en forma obligatoria que el servicio cumpla con las características técnicas requeridas por la institución, el proveedor que oferte por materiales o un servicio alternativo, aunque su oferta sea la más económica no será adjudicado como ganador.

*El proveedor interesado en ofertar debe encontrarse en estado hábil en la plataforma www.mercadopublico.cl.

*En caso de existir discrepancia entre la cotización y la oferta ingresada en la plataforma www.mercadopublico.cl; El proveedor no será considerado en la evaluación. (Ejemplo: si existe diferencia de \$ 01 peso entre la cotización y la ofertar presentada en la descripción de su oferta).

PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$ 7.164.900 (siete millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos pesos).

PLAZO DE ENTREGA: No podrá ser superior a 30 días corridos. El que debe quedar estipulada o escrita obligatoriamente en la cotización u oferta del proveedor.

GARANTÍA: Mínimo 06 meses conforme a Ley N° 21.398. La que debe quedar estipulada o escrita obligatoriamente en la cotización u oferta del proveedor.

ESTADO DE LOS MATERIALES: Nuevos y sin uso.

PLAZO PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA: 02 días hábiles (la institución estará facultada para cancelar la orden de compra una vez cumplido el plazo).

2.- METODO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Para las ofertas que **cumpliendo con la totalidad de los requerimientos técnicos** de la Unidad Policial y que se enmarquen en el presupuesto disponible y que además adjunten la cotización formal solicitada, serán evaluados considerando como criterio el monto total del requerimiento, siendo ingresados a una matriz de evaluación comparativa, resultando adjudicada aquella empresa que ofrezca la oferta más económica, por lo que en caso de empate se verificará el plazo de entrega más conveniente y en caso de aún así persistir la situación de empate se optará por la empresa que oferte una mayor garantía.

3.-LUGAR DE ENTREGA:

Unidad: 2da. Comisaría Los Lagos.

Dirección: calle Quinchilca N° 138, comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos.



Teléfonos de contacto: 632563009, 632563010.

4.- FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y DATOS:

El precio de la presente adquisición será cancelado a 30 días previa recepción de la factura correspondiente.

- La factura deberá extenderse a nombre de: **Zona de Carabineros de Los Ríos.**
- R.U.T.:60.505.523-0.
- **Giro:** Fiscal.
- **Dirección:** Bueras N° 740, Valdivia.
- **Ciudad:** Valdivia.
- **Teléfono:** 632563032.

[Lafacturadeberáserenviada al correo electrónico: deaoperpol.losrios@carabineros.cl.](mailto:deaoperpol.losrios@carabineros.cl)

Carabineros de Chile contará con un plazo de 08 días corridos para efectuar observaciones a la factura presentada, lo que se estipulará en el documento que se suscriba con el adjudicatario.

5.- GARANTÍA:

Se deberá considerar una garantía, por un periodo mínimo de 6 (*seis*) meses contados desde la recepción de los bienes/servicios.

Se deja establecido que para hacer efectiva la garantía, la Institución notificará al proveedor adjudicado por medio de carta certificada, el desperfecto presentado e informará el plazo que el proveedor tendrá para efectuar las devoluciones y/o restituciones correspondientes, el que en ningún caso será superior al plazo de entrega ofertado para su entrega.

En esta materia regirá lo establecido en la Ley N° 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Se deja expresa constancia que, se aplicará íntegramente lo establecido en la presente ley y especialmente el derecho contenido en el artículo N° 20 del citado cuerpo legal, el cual establece que: *“En los casos que se indican en la referida norma, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados, el consumidor podrá optar entre la reparación gratuita del bien o previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada”*.

6.- OTROS:

-Habilidad en Chile proveedores: No se aceptarán ofertas de aquellos proveedores que no estén habilitados en el Registro de Proveedores.

-Ofertas inadmisibles : Una oferta será declarada inadmisible por los siguientes motivos:

- No cumplir con la totalidad de requerimientos técnicos indicado en el rubro N° 1.
- No adjuntar la cotización formal y detallada de su oferta.
- No indicar la garantía y plazo de entrega en la cotización u o oferta del proveedor.
- Sobrepasar el presupuesto disponible.

7.- MULTAS:

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:



Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido).

El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

8.- PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTA:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar,



modificar o reemplazar la respectiva sanción.

El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.